CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
PESQUISA EM CIÊNCIA JURÍDICA – PROJETO
KAROLINE AGUIAR HINCKEL SOARES
THAISSA BATISTA DE FREITAS

A RACIONALIDADE EMPRESARIAL DA FACÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC): A PERSECUÇÃO PENAL DO ESTADO COM ÊNFASE NA ASFIXIA FINANCEIRA AO PROMOVER O ENFRENTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA REGIONAL

JOINVILLE
2026

KAROLINE AGUIAR HINCKEL SOARES

THAISSA BATISTA DE FREITAS

A RACIONALIDADE EMPRESARIAL DA FACÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC): A PERSECUÇÃO PENAL DO ESTADO COM ÊNFASE NA ASFIXIA FINANCEIRA AO PROMOVER O ENFRENTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA REGIONAL

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina de Pesquisa em Ciência Jurídica – Projeto, como requisito parcial para a aprovação no respectivo componente curricular e realização do Trabalho de Curso – TC do curso de Direito do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville (SC).

Prof. Orientador: Luciano Eduardo Raizer??

JOINVILLE

2026

SUMÁRIO

1 TEMA 3
2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 4
3 PROBLEMA DE PESQUISA 4
4 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 4
5 OBJETIVOS 4
5.1 OBJETIVO GERAL 4
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
6 REVISÃO DA LITERATURA 5
6.1 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FACÇÕES CRIMINOSAS E ESTRUTURA ECONÔMICA DO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC) 5
6.2 INSTRUMENTOS DE ASFIXIA PATRIMONIAL E PERSECUÇÃO PENAL ECONÔMICA DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 10
6.3 O ENFRENTAMENTO ESTATAL AO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC) E OS LIMITES DA REPRESSÃO TRADICIONAL 15
7 METODOLOGIA 18
8 REFERÊNCIAS 19

1 TEMA

Persecução penal e estrutura econômica da Facção Criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

A racionalidade empresarial da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC): a persecução penal do Estado com ênfase na asfixia financeira ao promover o enfrentamento de organização criminosa regional.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

O modelo brasileiro de persecução penal voltado à asfixia financeira das organizações criminosas revela-se medida que pode ser eficiente para desestruturar a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), em face da natureza de sua dinâmica de funcionamento e forma de financiamento?

1- O modelo brasileiro de persecução penal voltado à asfixia financeira das organizações criminosas pode alcançar o patrimônio e as fontes de financiamento da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), em face da natureza de sua dinâmica de funcionamento e forma de financiamento.

2- O modelo brasileiro de persecução penal voltado à asfixia financeira das organizações criminosas possui instrumentos capazes de atingir o patrimônio e as fontes de financiamento da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), em face da natureza de sua dinâmica de funcionamento e forma de financiamento.

4 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE

Parte-se da hipótese que, embora os instrumentos de persecução patrimonial representam importante mecanismo de enfrentamento às organizações criminosas, sua aplicação prática pode não alcançar os núcleos econômicos centrais dessas estruturas, podendo resultar na responsabilização patrimonial de agentes periféricos sem efetiva desarticulação financeira da organização.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a estrutura organizacional e os mecanismos de financiamento da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), verificando a perspectiva de êxito dos instrumentos de enfrentamento estatal, sob o prisma de persecução penal voltada ao atingimento da base econômica da organização criminosa.

Analisar a estrutura organizacional e os mecanismos de financiamento da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), examinando a compatibilidade e a adequação dos instrumentos de enfrentamento estatal, sob o prisma de persecução penal voltada ao atingimento da base econômica da organização criminosa.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Compreender o conceito jurídico de organização criminosa, o enquadramento das denominadas facções criminosas, bem como sua estrutura hierárquica e funcional, os mecanismos de financiamento e a circulação de capital ilícito da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC);

b) Analisar os instrumentos de asfixia patrimonial das organizações criminosas na persecução penal pelo Estado, a exemplo do sequestro e confisco de bens;

c) Analisar as ações desenvolvidas pelo Estado no enfrentamento ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), na perspectiva de se mostrar eficiente para desestruturar a mencionada facção criminosa, diante de sua forma de organização e financiamento; Analisar a compatibilidade e a adequação dos instrumentos de asfixia patrimonial às características organizacionais e aos mecanismos de financiamento do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), sob a perspectiva de seu potencial para atingir a base econômica da organização criminosa.

6 REVISÃO DA LITERATURA

6.1 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FACÇÕES CRIMINOSAS E ESTRUTURA ECONÔMICA DO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC)

O fenômeno das organizações criminosas deixou de ser um problema periférico e passou a ocupar posição central nos debates sobre segurança pública, política criminal e sistema de justiça. A criminalidade organizada contemporânea distingue-se das formas tradicionais de associação para a prática de crimes pela existência de estruturas permanentes, planejamento estratégico, divisão de funções e capacidade de atuação em múltiplos mercados ilícitos.

A dificuldade de conceituar organização criminosa constitui tema recorrente na literatura especializada. Conforme observa Lima (2020), o próprio conceito de crime organizado apresenta múltiplas interpretações doutrinárias, variando conforme o contexto histórico, político e jurídico analisado.

Apesar dessas divergências conceituais, algumas características são amplamente reconhecidas como elementos identificadores dessas organizações. Com base na definição apresentada por Mingardi e reproduzida por Lima (2020), destacam-se a existência de hierarquia, divisão de trabalho, planejamento empresarial, previsão de lucros, utilização de violência e intimidação e, em determinados contextos, relações de proximidade com setores do próprio Estado. A essas características, Mendroni (2018) acrescenta outros elementos frequentemente observados nas organizações criminosas modernas, como a hierarquia piramidal, a divisão direcionada de tarefas, a restrição de membros, a eventual participação ou cooptação de agentes públicos, a orientação primordial para a obtenção de dinheiro e poder, o domínio territorial e a mescla entre atividades lícitas e ilícitas como técnica indispensável à lavagem de capitais. Essa percepção é reforçada por Cerqueira (2025) que destaca que, mais do que agrupamentos para o crime, estes grupos consolidaram-se como instituições sociais ilícitas: “Há mecanismos permanentes de recrutamento, hierarquia e regras para ascensão, instâncias para solução interna de eventuais conflitos, normas de comportamento individual e coletivo etc.” (Cerqueira, 2025, p. 16).

A relevância prática dessas características exigiu que o ordenamento jurídico brasileiro estabelecesse parâmetros objetivos para a identificação e repressão dessas estruturas. No plano normativo, o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013 forneceu o conceito legal de organização criminosa no Brasil, definindo-a como:

> [...] associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Cerqueira (2025) destaca que, embora a definição legal seja criticada por parte da doutrina por sua abrangência simplista diante da complexidade real do fenômeno, ela permanece o mandamento legal utilizado pelo sistema de justiça para a repressão das organizações criminosas e serve de baliza objetiva para a aplicação dos instrumentos especiais de investigação previstos na mesma lei. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, fornece o fundamento geral do sistema repressivo, ao garantir a segurança pública como dever do Estado e ao autorizar a restrição do direito de propriedade quando os bens são originados de atividade ilícita.

Embora a legislação brasileira tenha consolidado o conceito de organização criminosa, a realidade nacional também passou a ser marcada pela crescente utilização da expressão “facção criminosa”. Ferreira (2021) observa que o termo é amplamente empregado por órgãos de segurança pública, operadores do Direito, meios de comunicação e pela própria academia, embora nem sempre exista consenso sobre seu significado preciso. Em muitos casos, a expressão é utilizada como sinônimo de organização criminosa, especialmente quando se trata de grupos estruturados que exercem controle territorial, possuem hierarquia interna e mantêm atuação contínua na prática de infrações penais. A Lei nº 12.850/2013 também introduziu a categoria das organizações criminosas ultraviolentas, aplicável àquelas que utilizam de forma sistemática a violência como método de atuação, o que revelou especial relevância para a compreensão do PGC e a adequação das respostas estatais à sua especificidade.

Em tentativa de suprir parte da lacuna normativa existente em torno do conceito de facção criminosa, recentemente houve a promulgação da Lei nº 15.358/2026, conhecida como Lei Raul Jungmann, que instituiu o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Esta norma inova ao positivar o conceito de 'organização criminosa ultraviolenta', definindo-a expressamente como facção criminosa. De acordo com o § 2º do seu art. 2º, tais grupos são caracterizados pelo uso da violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar autoridades ou atacar infraestruturas essenciais. Para a realidade catarinense, esta legislação é fundamental, pois pode enquadrar as condutas do PGC como formas especiais de organização criminosa, autorizando o uso de medidas assecuratórias mais severas, como o bloqueio imediato de ativos digitais, visando à desarticulação do domínio

social estruturado exercido pela facção.

Para além dos aspectos estruturais e normativos, outro elemento que se revela indispensável para a compreensão das organizações criminosas contemporâneas é a sua dimensão econômica. As organizações criminosas passaram a exercer papel relevante em atividades ilícitas de elevada rentabilidade econômica, incluindo tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes patrimoniais. Segundo Lima (2020), a criminalidade organizada contemporânea encontra-se associada à expansão dos mercados ilícitos e ao desenvolvimento de estruturas capazes de integrar agentes, recursos financeiros e mecanismos de proteção institucional.

A partir dessa perspectiva, percebe-se que as organizações criminosas possuem finalidade eminentemente econômica. Embora frequentemente associadas à violência, sua principal motivação consiste na obtenção de vantagens financeiras e na manutenção de atividades lucrativas. Tal característica torna especialmente relevante a análise dos mecanismos de financiamento e circulação de recursos, aspecto que será aprofundado nos capítulos seguintes.

Nesta mesma toada, Zaluar (2019) destaca que a discussão sobre violência e criminalidade organizada não pode ser reduzida ao simples consumo de drogas, devendo considerar o surgimento de mercados ilegais e das redes de traficantes que passaram a movimentar grandes quantidades de recursos financeiros. A consolidação desses mercados contribuiu para a formação de estruturas criminosas cada vez mais sofisticadas, capazes de atuar em escala regional, nacional e até transnacional. No plano internacional, o Decreto nº 5.015/2004, que incorporou ao ordenamento brasileiro a Convenção de Palermo, recomenda aos Estados a adoção de medidas de confisco e bloqueio de ativos ligados ao crime organizado transnacional, reconhecendo que o fenômeno ultrapassa fronteiras e exige cooperação entre nações.

Nesse contexto de expansão dos mercados ilícitos e fortalecimento das organizações criminosas, destaca-se o Primeiro Comando da Capital (PCC), que ampliou significativamente sua atuação ao longo da década de 2010, ampliando operações ilícitas e estabelecendo conexões com outros grupos criminosos. O caso do PCC tornou-se referência para a compreensão das facções brasileiras, influenciando inclusive grupos surgidos em outros estados da federação.

Contudo, as facções criminosas não se caracterizam apenas pela prática de crimes ou pela obtenção de lucro. Estudos recentes apontam que essas organizações desenvolvem mecanismos próprios de regulação interna e resolução de conflitos. Ao

analisar o PCC, Dias (2009) demonstra que, diante das limitações do direito oficial em determinados espaços sociais, surgem estruturas informais que passam a exercer funções regulatórias. A autora observa que o grupo desenvolveu mecanismos internos de julgamento e resolução de conflitos, funcionando por meio de "tribunais" e decisões coletivas. Além disso, destaca que determinados grupos sociais passam a criar e aplicar suas próprias normas, exercendo formas de controle independentes do sistema jurídico estatal. Esse fenômeno também foi identificado por Cerqueira (2025) no estudo do PGC: o estatuto da facção catarinense estabelece diretrizes e responsabilidades de seus membros, enfatiza a importância das decisões coletivas e da lealdade interna, e institui o "sumário" espécie de processo penal interno, pelo qual conflitos são julgados por um "Disciplina Geral do Sumário", com possibilidadede punições que vão desde tarefas simples até a execução do membro.

Esse fenômeno ajuda a compreender a crescente influência das facções criminosas em diversos contextos sociais e penitenciários. Atualmente, segundo o Mapa das Organizações Criminosas elaborado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN, 2024), existem dezenas de organizações criminosas com atuação identificada no sistema prisional brasileiro, evidenciando a complexidade e a abrangência do fenômeno. O relatório identificou 88 organizações criminosas que afetam de alguma forma o sistema penitenciário nacional.

No contexto catarinense, destaca-se a atuação do Primeiro Grupo Catarinense (PGC). De acordo com Cerqueira (2025), o surgimento do PGC remonta ao início dos anos 2000, sendo reconhecida como data de fundação o dia 3 de março de 2003, quando um grupo de condenados reunidos na Penitenciária de Florianópolis fundou a facção, em circunstâncias análogas ao processo que antecedeu a criação do PCC no estado de São Paulo. O fundador da organização, conhecido pelo vulgo "Setenta", teve como objetivo inicial, segundo documentos da DEIC, promover a união dos sentenciados, a redução da opressão e melhorias nas condições carcerárias propósitos que rapidamente cederam lugar à consolidação de uma estrutura criminosa com fins econômicos e de dominação territorial.

Apesar de ser reconhecida atualmente como a principal organização criminosa do Estado de Santa Catarina, Cerqueira (2025) relembra que a existência do grupo não foi de conhecimento público após a fundação em 2003 e nem nos anos seguintes, razão pela qual não havia menções diretas a ele na mídia ou em documentos públicos; contudo, a organização continuou se expandindo no interior das unidades prisionais, construindo a estrutura que mais tarde foi a público através das ondas de ataques coordenados de 2012 e 2013.

Esta expansão do PGC está associada à sua capacidade de manter vínculos entre integrantes privados de liberdade e membros que atuam externamente. Conforme destaca Caneparo (2015), a permanência da estrutura organizacional da facção depende diretamente da atuação de indivíduos que não se encontram encarcerados, os quais exercem funções fundamentais para a manutenção das atividades do grupo. Essa dinâmica evidencia que o poder das organizações criminosas não se limita ao ambiente prisional, mas se estende a redes externas de apoio, financiamento e circulação de recursos. Cerqueira (2025) confirma essa perspectiva ao descrever a estrutura hierárquica do PGC nas cidades, composta por cargos como Geral da Cidade, Representante, Disciplina Geral do CDC, Disciplina Geral do Sagrado (responsável pelo dízimo) e Disciplina Geral do Caixa 2, evidenciando a sofisticação da organização financeira da facção.

Nesse sentido, a estrutura econômica assume papel central para a sobrevivência e expansão da organização. A movimentação de recursos financeiros, a arrecadação de valores entre integrante, incluindo o dízimo obrigatório e o Caixa 2, e a utilização de múltiplas contas e intermediários dificultam o rastreamento patrimonial e fortalecem a capacidade operacional da facção. A relevância da dimensão econômica para a consolidação das organizações criminosas também é destacada por Aras e Luz (2024, p. 58), que sustentam que lavagem de dinheiro e a criminalidade organizada constituem temas umbilicalmente ligados, uma vez que o objetivo último de qualquer organização criminosa é legitimar os valores derivados de suas práticas ilícitas, integrando-os à economia formal sob aparência de licitude. Os autores observam que, embora nem toda lavagem de ativos seja necessariamente cometida por uma organização criminosa, via de regra toda organização criminosa estruturada providência, de algum modo, a reciclagem de seus próprios recursos.

Dessa forma, a análise do conceito de organização criminosa, da evolução das facções brasileiras e da estrutura do Primeiro Grupo Catarinense evidencia que essas organizações possuem elevado grau de complexidade, estabilidade e capacidade de adaptação. Além da hierarquia e da divisão de funções, a manutenção de redes de apoio externas e de mecanismos de circulação de recursos financeiros revela a importância do elemento econômico para sua sobrevivência. Tal constatação justifica a necessidade de examinar, no próximo tópico, os instrumentos de persecução patrimonial e as estratégias de asfixia financeira como mecanismos de enfrentamento ao crime organizado.

6.2 INSTRUMENTOS DE ASFIXIA PATRIMONIAL E PERSECUÇÃO PENAL ECONÔMICA DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Conforme demonstrado no tópico anterior, as organizações criminosas contemporâneas possuem estrutura permanente, divisão de funções e capacidade de atuação em diferentes mercados lícitos e ilícitos. Entretanto, além dessas características organizacionais, tais grupos apresentam um elemento comum que explica sua permanência e expansão: a busca pela obtenção de vantagens econômicas. A finalidade lucrativa constitui um dos principais fatores de fortalecimento das organizações criminosas, tornando insuficiente a adoção exclusiva de estratégias repressivas centradas no encarceramento de seus integrantes.

Nesse sentido, Cerqueira (2025) é categórico ao afirmar que prender ou neutralizar indivíduos não é suficiente para desbaratar uma organização criminosa, pois os remanescentes se reorganizam com novos membros e a estrutura permanece funcionando independentemente de quem a integra. Essa percepção é reforçada por Comploier (2019, p. 17-18), ao destacar que as organizações criminosas contemporâneas são estruturas altamente dinâmicas e que a pena privativa de liberdade, isoladamente considerada, revela-se ineficaz para sua desarticulação. Segundo a autora, enquanto os recursos financeiros obtidos com atividades ilícitas permanecerem disponíveis, tais grupos tendem a se reestruturar, reinvestir seus ganhos e manter sua capacidade operacional.

A mesma compreensão é observada por Silva e Sousa (2026, p. 18), ao sustentarem que a recuperação de ativos deve ocupar posição estratégica no enfrentamento ao crime organizado, uma vez que o lucro constitui o principal motor das atividades criminosas. Segundo os autores, a retirada dos proveitos econômicos obtidos ilicitamente enfraquece a capacidade de reinvestimento, expansão e manutenção das estruturas criminosas, atingindo diretamente a base financeira que sustenta sua continuidade. Nessa perspectiva, a descapitalização deixa de representar mero efeito acessório da persecução penal para assumir papel central na desarticulação das economias ilícitas e na redução do poder operacional das organizações criminosas.

Todavia, para utilização desta estratégia é indispensável que antes ocorra a identificação dos fluxos financeiros que sustentam a organização, sendo essa tarefa atribuída a inteligência financeira. De acordo com Comploier (2026), a inteligência financeira constitui importante instrumento de prevenção e repressão aos crimes praticados por organizações criminosas, especialmente por meio da identificação de

movimentações financeiras suspeitas, do rastreamento de ativos e da produção de informações capazes de subsidiar investigações patrimoniais. Entre os principais mecanismos utilizados destaca-se a atuação da Unidade de Inteligência Financeira brasileira, atualmente representada pelo COAF, responsável pela elaboração dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), documentos que auxiliam na identificação de operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados. A relevância dessa ferramenta fica evidenciada quando se considera que o estatuto do PGC, analisado por Cerqueira (2025), prevê explicitamente a contribuição financeira obrigatória dos membros, conhecido como o dízimo, e a existência de um Caixa 2, mecanismos de arrecadação interna cujo rastreamento depende justamente desse tipo de inteligência financeira.

A investigação financeira, entretanto, não se limita à identificação de movimentações bancárias suspeitas. Seu objetivo consiste em compreender a estrutura econômica das organizações criminosas, identificando fluxos financeiros, mecanismos de ocultação patrimonial e estratégias de lavagem de dinheiro utilizadas para dissimular a origem ilícita dos recursos. Nesse sentido, a literatura especializada reconhece que a produção e o compartilhamento de informações qualificadas representam elementos essenciais para o êxito das investigações voltadas ao crime organizado. A atividade de inteligência permite integrar diferentes fontes de informação e transformar dados dispersos em conhecimento útil para a persecução penal e patrimonial.

A compreensão do crime de lavagem de dinheiro é indispensável para a análise desses mecanismos. A Lei nº 9.613/1998 criminaliza especificamente a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infrações penais, estruturando o sistema nacional de prevenção e repressão a esse delito. Em sua redação atual, dada pela Lei nº 12.683/2012, a legislação adotou o modelo de lista aberta de crimes antecedentes, permitindo que qualquer infração penal sirva de pressuposto para a tipificação da lavagem. Mendroni (2018) reforça que organizações criminosas e lavagem de dinheiro não coexistem de forma independente, já que o produto de atividades como o tráfico de drogas é reaplicado na própria estrutura criminosa: no aprimoramento de mecanismos de ocultação, no financiamento de corrupção de agentes públicos, na aquisição de negócios lícitos utilizados como fachada e na manutenção de uma rede de testas de ferro que protege a identidade das lideranças. No caso específico do PGC, Cerqueira (2025) demonstra que a facção conta com um Disciplina Geral da Droga — responsável pelo armazenamento, controle do estoque e distribuição de drogas nos pontos de venda — que envia relatórios mensais sobre

os projetos voltados à arrecadação financeira da organização, evidenciando a sofisticação dos mecanismos de gestão dos recursos ilícitos.

A literatura especializada identifica três fases clássicas do processo de lavagem de capitais, aplicáveis também à dinâmica das facções criminosas brasileiras. Conforme descreve Mendroni (2018), a primeira fase é a colocação (placement), na qual os valores em espécie obtidos com a atividade ilícita são introduzidos no sistema financeiro ou em atividades comerciais, geralmente fracionados em pequenas quantias para dificultar a detecção; a segunda é a ocultação ou estratificação (layering), em que se busca distanciar o capital de sua origem ilícita por meio de sucessivas movimentações e transferências que tornam mais complexo o rastreamento; e a terceira é a integração (integration), momento em que os recursos já dissimulados são incorporados aos setores regulares da economia, com aparência de legitimidade. Compreender essas etapas é relevante para a análise do PGC, na medida em que a organização, segundo Cerqueira (2025), estruturou com a expansão para outros municípios um modelo de descentralização das atividades econômicas, com cargos específicos para administrar dívidas, mediar relações entre credores e devedores e controlar o caixa da facção em cada cidade, o que corresponde precisamente às etapas de ocultação e integração descritas pela doutrina.

Sob a perspectiva da repressão estatal, a interligação entre lavagem de dinheiro e criminalidade organizada também se manifesta na legislação brasileira. Conforme apontam Aras e Luz (2024), a Lei nº 9.613/1998 prevê, em seu art. 1º, §4º, causa especial de aumento de pena quando o crime de lavagem é cometido de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa, elevando a reprimenda de um a dois terços. Mendroni (2018) observa que, para a incidência dessa agravante, não é necessário que a organização criminosa seja formalmente imputada na denúncia, bastando a existência de indícios suficientes de sua atuação, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013. Tal previsão legislativa reforça a compreensão de que o legislador reconheceu a lavagem de capitais como mecanismo potencializador da gravidade das organizações criminosas, justamente por viabilizar a perpetuação de suas atividades. Nesse mesmo contexto, o Código Penal prevê o confisco como efeito automático da condenação, alcançando os instrumentos do crime e os proventos da infração penal, fundamento que se articula diretamente com os instrumentos de recuperação de ativos desenvolvidos pela legislação especial.

Além da Lei de Lavagem, a Lei nº 12.850/2013 desempenha papel central na persecução patrimonial das organizações criminosas, ao disciplinar os meios especiais de investigação e obtenção de prova aplicáveis a esses grupos. Dentre os

instrumentos previstos destacam-se a colaboração premiada, mecanismo pelo qual integrantes da organização que forneçam informações relevantes sobre sua estrutura e patrimônio podem obter benefícios processuais e penais, e o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, que permite o acesso direto a informações sobre a movimentação patrimonial dos investigados. A possibilidade de compartilhamento dessas informações entre órgãos de persecução penal e inteligência financeira amplia significativamente a capacidade estatal de identificar e bloquear os recursos das facções criminosas.

A importância da dimensão patrimonial do enfrentamento ao crime organizado também é destacada por Nepomuceno (2025) ao analisar o instituto do confisco alargado introduzido pela Lei nº 13.964/2019. Segundo o autor, a criminalidade organizada contemporânea opera com finalidade econômica claramente definida, razão pela qual a prisão dos integrantes, embora necessária, não se mostra suficiente para neutralizar suas atividades. O enfrentamento eficaz dessas estruturas exige medidas voltadas à despatrimonialização, atingindo diretamente os recursos financeiros acumulados pelas organizações criminosas.

Para Nepomuceno (2025), a experiência demonstra que a política criminal baseada exclusivamente no encarceramento apresenta limitações significativas diante da sofisticação das estruturas econômicas desenvolvidas pelas facções criminosas. Ainda que seus integrantes sejam presos, os recursos financeiros acumulados permanecem disponíveis para financiar novas atividades ilícitas, remunerar colaboradores e assegurar a continuidade da organização. Em razão disso, o autor defende a adoção da persecução patrimonial como estratégia complementar e indispensável à repressão penal tradicional. Tal entendimento ganha respaldo empírico nas constatações de Cerqueira, segundo o qual o estatuto do PGC expressamente enfatiza a necessidade de contribuição financeira dos membros para manter a organização e prevê punições pelo descumprimento das obrigações financeiras, o que demonstra que a estrutura de custeio da facção é elemento central de sua sobrevivência — e, por consequência, atacá-la financeiramente representa a estratégia mais efetiva de desarticulação.

Dentre os instrumentos disponíveis para atingir o patrimônio ilícito destacam-se as medidas assecuratórias, o sequestro de bens, o confisco tradicional e o confisco alargado. Este último, introduzido pelo art. 91-A do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019, representa importante inovação no ordenamento jurídico brasileiro ao permitir a perda de bens incompatíveis com os rendimentos lícitos do condenado, mesmo quando não seja possível demonstrar o vínculo direto de cada patrimônio com

o delito específico objeto da condenação. Conforme sustenta Nepomuceno (2025), trata-se de mecanismo voltado à desestruturação econômica das organizações criminosas, reduzindo sua capacidade operacional e dificultando a reinserção de recursos ilícitos na economia formal.

Mais recentemente, a Lei nº 15.358/2026 — conhecida como Lei Antifacção ou Lei Raul Jungmann, que instituiu o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil — reforçou de modo expresso essa lógica de asfixia financeira. A nova lei amplia as medidas assecuratórias contra organizações criminosas ultraviolentas, autorizando o bloqueio de bens, valores e ativos digitais, a suspensão de atividades econômicas usadas para dissimulação patrimonial e até a intervenção judicial em empresas utilizadas como fachada. Prevê ainda a possibilidade de perdimento extraordinário de bens de origem ilícita mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal, sempre que o investigado não comprove a origem lícita do patrimônio bloqueado. A própria Lei nº 15.358/2026 determina a aplicação conjunta de seus dispositivos com a Lei nº 12.850/2013 e a Lei nº 9.613/1998, reafirmando que o combate ao crime organizado, a investigação patrimonial e a repressão à lavagem de dinheiro formam um mesmo sistema normativo voltado à sufocação econômica das facções criminosas.

Dessa forma, observa-se que a persecução patrimonial e a recuperação de ativos assumem papel estratégico no enfrentamento das organizações criminosas. Aras e Luz (2024) sustentam que a técnica de sufocação econômica da capacidade operacional de organizações criminosas exige a articulação de diversas providências, como a identificação de ordenantes e beneficiários de transferências financeiras, o rastreamento da trilha documental dos valores movimentados, o bloqueio judicial de ativos e, ao final do processo, o perdimento definitivo dos bens de origem ilícita. Mais do que responsabilizar indivíduos, essas medidas buscam atingir a base econômica que sustenta a atividade criminosa, enfraquecendo sua capacidade de financiamento, expansão e permanência. A partir dessa perspectiva, a asfixia financeira apresenta-se como instrumento fundamental para a desarticulação de organizações criminosas complexas, justificando a crescente valorização das investigações financeiras e patrimoniais no âmbito das políticas contemporâneas de combate ao crime organizado.

6.3 O ENFRENTAMENTO ESTATAL AO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC) E OS LIMITES DA REPRESSÃO TRADICIONAL

A consolidação do PGC como principal organização criminosa regional de Santa Catarina, descrita nos tópicos anteriores, expôs de forma concreta os limites das estratégias tradicionais de enfrentamento adotadas pelo Estado. Originada no ambiente prisional e posteriormente projetada para fora dos estabelecimentos penais, a facção desenvolveu mecanismos permanentes de articulação, financiamento e coordenação de atividades ilícitas, somados — como visto no item 6.1 — a funções de governança e de regulação social sobre membros e não membros. Essa sofisticação organizacional explica por que a resposta estatal centrada exclusivamente na repressão pessoal tende a apresentar resultados limitados.

As ondas de ataques coordenados registradas em Santa Catarina entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013 constituíram o marco de ruptura na percepção estatal sobre o fenômeno. Conforme relatam Fioravante e Feliciano (2016), a atuação simultânea do PGC em diversos municípios catarinenses evidenciou cadeia de comando funcional e capacidade logística e financeira consideráveis, revelando que o Estado havia subestimado a estruturação da facção. Cerqueira (2025) é incisivo ao apontar que, embora a existência do grupo já houvesse sido declarada publicamente em 2010 pelo então secretário de segurança André da Silveira, nenhuma medida efetiva havia sido implementada até os ataques, quando o próprio governador reconheceu a omissão estatal anterior.

Diante desse cenário, o Estado catarinense passou a fortalecer os instrumentos clássicos de repressão criminal, especialmente por meio da ampliação da inteligência penitenciária e policial, do fortalecimento de unidades especializadas de investigação — como a DRACO/DEIC — e da utilização dos mecanismos previstos na Lei nº 12.850/2013, entre eles a infiltração de agentes, a colaboração premiada, a ação controlada e o afastamento de sigilos financeiros, bancários e fiscais. Genena e Cruz (2014) destacam que a atividade de inteligência permitiu produzir elementos probatórios sobre a estrutura interna das facções e sobre o fluxo de seus recursos, ao passo que Cerqueira (2025) reconhece que documentos da DRACO/DEIC foram decisivos para reconstituir os contornos históricos do PGC, incluindo a identificação de seu fundador.

Entretanto, mesmo diante desses avanços institucionais, a literatura

especializada demonstra que os resultados permanecem limitados quando a repressão é aplicada isoladamente. Isso decorre da própria natureza das organizações criminosas contemporâneas, cuja estrutura — conforme exposto no item 6.1 — não depende de indivíduos específicos, mas de mecanismos permanentes de reposição de integrantes, manutenção de receitas e circulação de recursos. Cerqueira (2025) é categórico nesse sentido ao afirmar que prender ou neutralizar integrantes não é suficiente para desbaratar a organização, pois os remanescentes se reorganizam com novos membros e a estrutura permanece funcionando independentemente de quem a integra. Leão e Blanco (2022) acrescentam que as próprias unidades especializadas de investigação enfrentam limitações de recursos humanos, tecnológicos e operacionais, fatores que reduzem a eficiência das respostas estatais.

A análise desenvolvida por Cerqueira (2025) demonstra, ademais, que o PGC estruturou mecanismos próprios e sofisticados de arrecadação e gestão financeira — entre eles o dízimo obrigatório, o Caixa 2 e cargos específicos de controle patrimonial nas cidades —, capazes de assegurar a sustentação econômica da organização independentemente da atuação violenta de seus integrantes. A existência dessas figuras internas voltadas à administração de receitas confirma a leitura, já consolidada na doutrina sobre o PCC e referida por Manso e Dias (2018), de que as facções brasileiras operam segundo lógica empresarial, com divisão de funções voltada à maximização e à preservação de seus ganhos.

Sob essa perspectiva, a repressão tradicional revela limites objetivos. O encarceramento em massa, quando desacompanhado de medidas patrimoniais e financeiras, pode reduzir momentaneamente a atuação operacional dos integrantes presos, mas não atinge os recursos já acumulados pela organização nem impede a continuidade de suas atividades. Tais valores permanecem disponíveis para financiar novas operações, custear assistência jurídica, remunerar colaboradores e viabilizar rápida recomposição da estrutura — dinâmica expressamente prevista no próprio estatuto do PGC, conforme demonstra Cerqueira (2025).

Nesse contexto, ganha centralidade a persecução patrimonial como estratégia complementar de enfrentamento estatal. Diferentemente do modelo repressivo centrado na responsabilização individual, a persecução patrimonial busca atingir diretamente os mecanismos econômicos que sustentam a organização criminosa. A Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.850/2013 e o art. 91-A do Código Penal, introduzido

pela Lei nº 13.964/2019, representam instrumentos que permitem ampliar a resposta estatal para além da punição pessoal, incorporando bloqueio cautelar, recuperação de ativos, confisco tradicional e confisco alargado. Mais recentemente, a Lei nº 15.358/2026, ao instituir o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, consolidou esse conjunto normativo em um sistema integrado de persecução patrimonial e asfixia financeira, reconhecendo expressamente a neutralização econômica como condição indispensável ao enfrentamento das facções.

Entretanto, também seria equivocado concluir que a asfixia financeira constitui solução autônoma ou suficiente. Organizações criminosas apresentam elevada capacidade adaptativa, valendo-se de descentralização patrimonial, interpostas pessoas, fragmentação operacional e mecanismos sofisticados de ocultação — estratégias que, como visto no item 6.2, correspondem precisamente às fases de ocultação e integração da lavagem de capitais. Dessa forma, a eficiência da persecução patrimonial depende diretamente da integração entre inteligência financeira, investigação criminal especializada, cooperação interinstitucional entre Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, COAF e Judiciário, e atuação coordenada dos órgãos de persecução penal.

Diante disso, conclui-se que o enfrentamento estatal ao PGC não pode ser compreendido apenas como resposta repressiva tradicional. Embora prisão, investigação e inteligência permaneçam indispensáveis, mostram-se insuficientes quando desacompanhadas de instrumentos voltados à neutralização econômica da organização. Considerando a racionalidade empresarial que caracteriza o funcionamento do PGC, a asfixia financeira apresenta-se como estratégia especialmente relevante para reduzir sua capacidade operacional, limitar sua expansão territorial e comprometer os mecanismos que garantem sua permanência ao longo do tempo, dedicado especificamente aos instrumentos de recuperação de ativos e às perspectivas de aprimoramento institucional.

7 METODOLOGIA

A presente pesquisa científica elege como fundamento teórico para desenvolvimento da metodologia aplicável a obra “Manual de Metodologia da Pesquisa do Direito”, de Orides Mezzaroba e Cláudia Servilha Monteiro.

Nessa instrução, adotar-se-á como método de pesquisa, o método dedutivo,

sobre o qual primeiramente serão apresentados os argumentos gerais, para sequencialmente discorrer sobre os argumentos particulares e suas conclusões formais. Nesse fundamento, o presente trabalho iniciará desenvolvendo a análise sobre o crime organizado, suas características jurídicas e estruturais, bem como os mecanismos de persecução patrimonial previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, caberá o estudo sobre a estrutura organizacional e financeira do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), examinando a efetividade da asfixia financeira como instrumento de enfrentamento às organizações criminosas.

Utilizar-se-á também o método de procedimento monográfico, em razão do estudo de determinado tema específico, qual seja, a racionalidade empresarial do Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e a persecução patrimonial como mecanismo de combate ao crime organizado. Em relação às técnicas de pesquisa, serão utilizadas a pesquisa bibliográfica, documental e o levantamento de dados. A pesquisa bibliográfica será empregada a partir da análise de obras já publicadas, como livros, artigos científicos, doutrinas, dissertações e periódicos jurídicos relacionados ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à inteligência financeira e à persecução patrimonial. Também será utilizada a pesquisa documental, considerando a análise da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 12.850/2013 e a Lei nº 9.613/1998, bem como de jurisprudências, relatórios institucionais e documentos oficiais relacionados ao enfrentamento das organizações criminosas.

O produto final da pesquisa será um Artigo Científico.

8 REFERÊNCIAS

ARAS, Vladimir; LUZ, Ilana Martins. **Lavagem de dinheiro**: comentários à Lei n. 9.613/1998. São Paulo: Almedina, 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Código Penal. Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004.** Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.** Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.** Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026.** Institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei Raul Jungmann). Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15358.htm. Acesso em: 20 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Políticas Penais. **Mapa de facções: orcrims por estados e regiões.** Brasília: SENAPPEN, 2024.

CANEPARO, Karin Cristina. **Enredos, desenredos e segredos**: o jovem e o crime organizado. 2015. 160 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

CERQUEIRA, Lucas Starling Albuquerque. **PGC**: a face obscura do estado mais seguro do Brasil. Curitiba, Appris, 2025. E-book.

COMPLOIER, Mylene. **O papel da atividade de inteligência financeira na prevenção e repressão aos crimes praticados por organizações criminosas**. 2019. 205 f. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

DIAS, Camila Caldeira Nunes. Ocupando as brechas do direito formal: o PCC como instância alternativa de resolução de conflitos. **Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, v. 2, n. 4, p. 83-106, 2009.

FELTRAN, Gabriel de Santis. Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo. **Caderno CRH**, Salvador, v. 23, n. 58, p. 59-73, jan./abr. 2010.

FELTRAN, Gabriel de Santis. **Irmãos: uma história do PCC.** São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

FERREIRA, Luís Henrique Costa. Facção criminosa no STF. **RIBSP: Revista Interdisciplinar de Segurança Pública**, v. 4, n. 9, maio/ago. 2021.

FERREIRA, Marcos Alan S. V. Brazilian criminal organizations as transnational violent non-state actors: a case study of the Primeiro Comando da Capital (PCC). **Trends in Organized Crime**, v. 22, p. 148-165, jun. 2019.

FIORAVANTE, Rosane; FELICIANO, Antônio Marcos. O sistema de inteligência penitenciária e a análise e o monitoramento de organizações criminosas atuantes em Santa Catarina. **Revista Brasileira de Inteligência**, Brasília, n. 11, dez. 2016.

FURLANETTO, Verdi Luz; DANTAS, George Felipe de Lima. O ciclo da produção de conhecimento da atividade de inteligência de segurança pública aplicado à repressão do crime de lavagem de dinheiro. **Caminhos: Revista Online de Divulgação Científica da Unidavi**, Rio do Sul, ano 5, n. 13, p. 255-286, jul./set. 2014.

GENENA, Samia Kamal; CRUZ, Tércia Maria Ferreira da. O papel da inteligência no enfrentamento ao crime organizado: a experiência recente do estado de Santa Catarina. **REBESP: Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública**, Goiânia, v. 6, n. 1, 2014.

GOMES, Eduardo Biacchi; GONÇALVES, Ane Elise Brandalise. Do cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Brasil: breves estudos e considerações a respeito da Lei nº 13.810/2019. **Revista Direito, Economia e Globalização**, Jaraguá do Sul, v. 4, n. 1, 2019.

LIMA, Francisca Sandrelle Jorge. **Confisco alargado de bens**: **análise crítica e comparada sob a perspectiva da ausência de um processo penal patrimonial brasileiro.** São Paulo: Dialética, 2023.

LIMA, Jair Antônio Silva de. **Organizações criminosas e segurança pública**: **reflexões à luz da jurisprudência do STJ e da teoria dos vocabulários de motivos.** 2020. 175 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Segurança Pública) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

MANSO, Bruno Paes; DIAS, Camila Nunes. **A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil.** São Paulo: Todavia, 2018.

MENDRONI, Marcelo Batlouni. **Crime de lavagem de dinheiro**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MINGARDI, Guaracy. O trabalho da inteligência no controle do crime organizado. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 21, n. 61, p. 51-69, dez. 2007.

SILVA, Alexandre do Nascimento; SOUSA, Gilvan de Moura. **Recuperação de ativos, lavagem de dinheiro e crime organizado: impactos institucionais dos padrões do GAFI no sistema de justiça brasileiro.** 2026. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026.

SOUZA, Flávio Duarte de. Primeiro Grupo Catarinense: uma faceta do crime organizado em Santa Catarina. **Revista Direito**, Rio do Sul, n. 7, dez. 2014.

ZALUAR, Alba. Nexos entre droga, violência e crime organizado. **Revista Brasileira de Sociologia**, v. 7, n. 17, set./dez. 2019.